

Declaração
das Nações
Unidas sobre
os Direitos
dos Povos
Indígenas



Nações Unidas

Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas



Nações Unidas



Resolução adotada pelo Assembleia Geral de 13 de Setembro de 2007

*[sem referência a um Comitê Principal (A/61/L.67
e Add.1)]*

61/295. Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas

A Assembleia Geral,

Tomando nota da recomendação do Conselho de Direitos Humanos contida em sua resolução 1/2 de 29 de junho de 2006¹, pela qual o Conselho adotou o texto da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas,

Recordando sua resolução 61/178, de 20 de dezembro de 2006, pela qual decidiu adiar a consideração e a ação sobre a Declaração para dar tempo para novas consultas sobre o assunto, e também decidiu concluir sua consideração antes do final da sexagésima primeira sessão da Assembléia Geral,

- 
- 1 Ver Registros Oficiais da Assembléia Geral, Sexagésima Primeira Sessão, Suplemento No. 53 (A/61/53), parte um, cap. II, seção A.

Adota a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, conforme contida no anexo à presente resolução.

*107.a reunião plenária
13 de Setembro de
2007*

Anexo

Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas

A Assembleia Geral,

Guiados pelos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e de boa fé no cumprimento das obrigações assumidas pelos Estados de acordo com a Carta,

Afirmando que os povos indígenas são iguais a todos os outros povos, reconhecendo o direito de todos os povos de serem diferentes, de se considerarem diferentes e de serem respeitados como tais,

Afirmando também que todos os povos contribuem para a diversidade e riqueza das civilizações e culturas, que constituem o



patrimônio comum da humanidade,



Afirmando ainda que todas as doutrinas, políticas e práticas baseadas ou defendendo a superioridade de povos ou indivíduos com base na origem nacional ou nas diferenças raciais, religiosas, étnicas ou culturais são racistas, cientificamente falsas, juridicamente inválidas, moralmente condenáveis e socialmente injustas,

Reafirmando que os povos indígenas, no exercício de seus direitos, devem estar livres de qualquer tipo de discriminação,

Preocupados com o fato de os povos indígenas terem sofrido injustiças históricas em consequência, inter alia, de sua colonização e desapropriação de suas terras, territórios e recursos, impedindo-os de exercer, em particular, seu direito ao desenvolvimento de acordo com suas próprias necessidades e interesses,

Reconhecendo a necessidade urgente de respeitar e promover os direitos inerentes aos povos indígenas, que derivam de suas estruturas políticas, econômicas e sociais e de suas culturas, tradições espirituais, histórias e filosofias, especialmente seus direitos a suas terras, territórios e recursos,



Reconhecendo também a necessidade urgente de respeitar e promover os direitos dos povos indígenas,



afirmado em tratados, acordos e outros arranjos construtivos com os Estados,

Acolhendo com satisfação o fato de que os povos indígenas estão se organizando para o aprimoramento político, econômico, social e cultural e para acabar com todas as formas de discriminação e opressão onde quer que ocorram,

Convencidos de que o controle dos povos indígenas sobre os desenvolvimentos que os afetam e suas terras, territórios e recursos lhes permitirá manter e fortalecer suas instituições, culturas e tradições, e promover seu desenvolvimento de acordo com suas aspirações e necessidades,

Reconhecendo que o respeito pelo conhecimento, pelas culturas e pelas práticas tradicionais indígenas contribui para o desenvolvimento sustentável e equitativo e para a gestão adequada do meio ambiente,

Enfatizando a contribuição da desmilitarização das terras e territórios dos povos indígenas para a paz, o progresso e o desenvolvimento econômico e social , a compreensão e as relações amistosas entre as nações e os povos



do mundo,



Reconhecendo , em particular, o direito das famílias e comunidades indígenas de manter a responsabilidade compartilhada pela educação, treinamento, educação e bem-estar de seus filhos, de acordo com os direitos da criança,

Considerando que os direitos consagrados em tratados, acordos e outros arranjos construtivos entre Estados e povos indígenas são, em algumas situações, questões de interesse, responsabilidade e caráter internacionais,

Considerando também que os tratados, acordos e outros arranjos construtivos, bem como as relações que eles representam, são a base para uma parceria fortalecida entre os povos indígenas e os Estados,

Reconhecendo que a Carta das Nações Unidas, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais² e o Pacto Internacional sobre Direitos Cíveis e Políticos,² bem como a Declaração e o Programa de Ação de Viena,³ afirmam a importância fundamental do direito à autodeterminação de todos os povos, por

² Ver Resolução 2200 A (XXI), anexo.

³ A/CONF.157/24 (Parte I), cap. III.



virtude da qual determinam livremente seu status político e buscam livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural,

Tendo em mente que nenhuma disposição da presente Declaração poderá ser utilizada para negar a qualquer povo o seu direito à autodeterminação, exercido em conformidade com o direito internacional,

Convencidos de que o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas nesta Declaração fortalecerá as relações harmoniosas e cooperativas entre o Estado e os povos indígenas, com base nos princípios de justiça, democracia, respeito aos direitos humanos, não discriminação e boa fé,

Incentivar os Estados a cumprirem e implementarem efetivamente todas as suas obrigações aplicáveis aos povos indígenas no âmbito dos instrumentos internacionais, em particular as relacionadas aos direitos humanos, em consulta e cooperação com os povos interessados;

Enfatizando que as Nações Unidas têm um papel importante e contínuo a desempenhar na promoção e proteção dos direitos dos povos



indígenas,



Acreditando que esta Declaração é mais um importante passo em frente para o reconhecimento, promoção e proteção dos direitos e liberdades dos povos indígenas e para o desenvolvimento de atividades relevantes do sistema das Nações Unidas neste campo,

Reconhecendo e reafirmando que os indivíduos indígenas têm direito, sem discriminação, a todos os direitos humanos reconhecidos no direito internacional, e que os povos indígenas possuem direitos coletivos que são indispensáveis para sua existência, bem-estar e desenvolvimento integral como povos,

Reconhecendo que a situação dos povos indígenas varia de região para região e de país para país e que a importância das particularidades nacionais e regionais e dos vários antecedentes históricos e culturais deve ser levada em consideração,

Proclama solenemente a seguinte Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas como um padrão de realização a ser perseguido em um espírito de parceria e respeito mútuo:

Artigo 1.o



Os povos indígenas têm direito ao pleno gozo,
como coletivo ou como indivíduo, de todos os



direitos humanos e liberdades fundamentais, conforme reconhecidos na Carta das Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos⁴ e no direito internacional dos direitos humanos.

Artigo 2.o

Os povos e indivíduos indígenas são livres e iguais a todos os outros povos e indivíduos e têm o direito de estar livres de qualquer tipo de discriminação no exercício de seus direitos, em particular aqueles baseados em sua origem ou identidade indígena.

Artigo 3.o

Os povos indígenas têm direito à autodeterminação . Em virtude desse direito, eles determinam livremente seu status político e buscam livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural.

Artigo 4.o

Os povos indígenas, no exercício de seu direito à autodeterminação, têm direito à autonomia ou ao autogoverno em assuntos relacionados a seus assuntos internos e locais, bem como às formas e meios de financiar suas funções autônomas.

4 Resolução 217 A (III).



Artigo

Os povos indígenas têm o direito de manter e fortalecer suas distintas instituições políticas, jurídicas, econômicas, sociais e culturais, mantendo seu direito de participar plenamente, se assim o desejarem, da vida política, econômica, social e cultural do Estado.

Artigo 6.o

Todo indivíduo indígena tem direito à nacionalidade .

Artigo 7.o

1. Os indivíduos indígenas têm direito à vida, integridade física e mental, liberdade e segurança pessoal.
2. Os povos indígenas têm o direito coletivo de viver em liberdade, paz e segurança como povos distintos e não devem ser submetidos a nenhum ato de genocídio ou qualquer outro ato de violência, incluindo a remoção forçada de crianças do grupo para outro grupo.

Artigo 8.o

1. Os povos e indivíduos indígenas têm o direito de não serem submetidos à assimilação forçada ou à destruição de sua cultura.
2. Os Estados devem fornecer mecanismos eficazes para prevenir e reparar:
 - (a) Qualquer ação que tenha por objetivo ou efeito privá-los de sua integridade como povos distintos , ou de seus valores culturais ou identidades étnicas ;
 - (b) Qualquer ação que tenha por objetivo ou efeito desapropriá-los de suas terras, territórios ou recursos;
 - (c) Qualquer forma de transferência forçada de população que tenha por objetivo ou efeito violar ou prejudicar qualquer um dos seus direitos;
 - (d) Qualquer forma de assimilação ou integração forçada;
 - (e) Qualquer forma de propaganda destinada a promover ou incitar a discriminação racial ou étnica dirigida contra eles.

Artigo

Os povos e indivíduos indígenas têm o direito de pertencer a uma comunidade ou nação indígena, de acordo com as tradições e costumes da comunidade ou nação em questão. Nenhuma discriminação de qualquer tipo pode surgir do exercício de tal direito.

Artigo 10.o

Os povos indígenas não devem ser removidos à força de suas terras ou territórios. Nenhuma realocação ocorrerá sem o consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas interessados e após acordo sobre uma compensação justa e equitativa e, quando possível, com a opção de retorno.

Artigo 11.o

1. Os povos indígenas têm o direito de praticar e revitalizar suas tradições culturais e costumes. Isso inclui o direito de manter, proteger e desenvolver as manifestações passadas, presentes e futuras de suas culturas, como sítios arqueológicos e históricos, artefatos, desenhos, cerimônias, tecnologias e artes visuais e cênicas e literatura.

- 
2. Os Estados devem proporcionar reparação por meio de mecanismos eficazes, que podem incluir a restituição, desenvolvida em conjunto com os povos indígenas, com relação aos seus bens culturais, intelectuais, religiosos e espirituais tomados sem seu consentimento livre, prévio e informado ou em violação de suas leis, tradições e costumes.

Artigo 12.o

1. Os povos indígenas têm o direito de manifestar, praticar, desenvolver e ensinar suas tradições, costumes e cerimônias espirituais e religiosas; o direito de manter, proteger e ter acesso em privacidade aos seus locais religiosos e culturais; o direito ao uso e controle de seus objetos cerimoniais; e o direito à repatriação de seus restos mortais.
2. Os Estados procurarão permitir o acesso e/ou a repatriação de objetos cerimoniais e restos humanos em sua posse por meio de mecanismos justos, transparentes e eficazes desenvolvidos em conjunto com os povos indígenas interessados.

Artigo 13.o

- 
1. Os povos indígenas têm o direito de revitalizar, usar, desenvolver e transmitir às gerações futuras



suas histórias, línguas, tradições orais, filosofias, sistemas de escrita e literaturas, e designar e manter seus próprios nomes para comunidades, lugares e pessoas.

2. Os Estados adotarão medidas efetivas para assegurar a proteção desse direito e também para assegurar que os povos indígenas possam compreender e ser compreendidos nos procedimentos políticos, jurídicos e administrativos, quando necessário por meio de interpretação ou por outros meios apropriados.

Artigo 14.o

1. Os povos indígenas têm o direito de estabelecer e controlar seus sistemas e instituições educacionais que ofereçam educação em suas próprias línguas, de maneira apropriada aos seus métodos culturais de ensino e aprendizagem.
2. Os indígenas, particularmente as crianças, têm direito a todos os níveis e formas de educação do Estado, sem discriminação.
3. Os Estados, em conjunto com os povos indígenas, tomarão medidas efetivas para que



os indivíduos indigentes, particularmente as
crianças, incluindo



aqueles que vivem fora de suas comunidades, ter acesso, quando possível, a uma educação em sua própria cultura e fornecida em sua própria língua.

Artigo 15.o

1. Os povos indígenas têm direito à dignidade e diversidade de suas culturas, tradições, histórias e aspirações, que devem ser refletidas adequadamente na educação e na informação pública .
2. Os Estados adotarão medidas efetivas, em consulta e cooperação com os povos indígenas interessados, para combater o preconceito e eliminar a discriminação e promover a tolerância, a compreensão e as boas relações entre os povos indígenas e todos os outros segmentos da sociedade.

Artigo 16.o

1. Os povos indígenas têm o direito de estabelecer seus próprios meios de comunicação em suas próprias línguas e de ter acesso a todas as formas de mídia não indígena sem discriminação.
2. Os Estados devem tomar medidas eficazes



para garantir que os meios de comunicação
estatais reflitam devidamente os

diversidade cultural. Os Estados, sem prejuízo de garantir a plena liberdade de expressão, devem encorajar os meios de comunicação privados a refletir adequadamente a diversidade cultural indígena.

Artigo 17.o

1. Os indivíduos e povos indígenas têm o direito de gozar plenamente de todos os direitos estabelecidos pelo direito trabalhista internacional e doméstico aplicável.
2. Os Estados, em consulta e cooperação com os povos indígenas, adotarão medidas específicas para proteger as crianças indígenas da exploração econômica e da realização de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou interferir na educação da criança, ou ser prejudicial à saúde ou ao desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social da criança, levando em consideração sua especial vulnerabilidade e a importância da educação. uação para seu empoderamento.
3. Os indivíduos indígenas têm o direito de não serem submetidos a quaisquer condições discriminatórias de trabalho e, entre outras, emprego ou salário.



Artigo 18.o

Os povos indígenas têm o direito de participar da tomada de decisões em questões que afetem



seus direitos, por meio de representantes escolhidos por eles mesmos de acordo com seus próprios procedimentos, bem como para manter e desenvolver suas próprias instituições indígenas de tomada de decisão.

Artigo 19.o

Os Estados consultarão e cooperarão de boa-fé com os povos indígenas interessados, por meio de suas próprias instituições representativas, a fim de obter seu consentimento livre, prévio e informado antes de adotar e implementar medidas legislativas ou administrativas que possam afetá-los.

Artigo 20.o

1. Os povos indígenas têm o direito de manter e desenvolver seus sistemas ou instituições políticas, econômicas e sociais, de estar seguros no gozo de seus próprios meios de subsistência e desenvolvimento e de se envolver livremente em todas as suas atividades econômicas tradicionais e outras.
2. Os povos indígenas privados de seus meios de subsistência e desenvolvimento têm direito a uma reparação justa e equitativa.



Artigo

1. Os povos indígenas têm direito, sem discriminação, à melhoria de suas condições econômicas e sociais, incluindo, entre outras, as áreas de educação, emprego, treinamento e reciclagem profissional, habitação, saneamento, saúde e seguridade social.
2. Os Estados tomarão medidas eficazes e, se for caso disso, medidas especiais para assegurar a melhoria contínua das suas condições econômicas e sociais. Atenção especial deve ser dada aos direitos e necessidades especiais dos idosos, mulheres, jovens, crianças e pessoas com deficiência.

Artigo 22.o

1. Atenção especial será dada aos direitos e necessidades especiais dos anciãos, mulheres , jovens, crianças e pessoas com deficiência indígenas na implementação desta Declaração.
2. Os Estados adotarão, em conjunto com os povos indígenas, medidas para assegurar que as mulheres e crianças indígenas gozem de plena proteção e garantias contra todas as

Artigo
formas de violência e discriminação.



Artigo

Os povos indígenas têm o direito de determinar e desenvolver prioridades e estratégias para exercer seu direito ao desenvolvimento. Em particular, os povos indígenas têm o direito de participar ativamente no desenvolvimento e determinação de programas de saúde, moradia e outros programas econômicos e sociais que os afetem e, na medida do possível, administrar esses programas por meio de suas próprias instituições.

Artigo 24.o

1. Os povos indígenas têm direito a seus medicamentos tradicionais e a manter suas práticas de saúde, incluindo a conservação de suas plantas medicinais, animais e minerais vitais. Os indígenas também têm direito de acesso, sem qualquer discriminação, a todos os serviços sociais e de saúde.
2. Os indivíduos indígenas têm igual direito ao gozo do mais alto padrão possível de saúde física e mental. Os Estados tomarão as medidas necessárias para alcançar progressivamente a plena realização deste direito.

Artigo

Os povos indígenas têm o direito de manter e fortalecer sua relação espiritual distinta com suas terras, territórios, águas, mares costeiros e outros recursos tradicionalmente possuídos ou ocupados e usados de outra forma e de manter suas responsabilidades para com as gerações futuras a esse respeito.

Artigo 26.o

1. Os povos indígenas têm direito às terras, territórios e recursos que tradicionalmente possuíram, ocuparam ou de outra forma usaram ou adquiriram.
2. Os povos indígenas têm o direito de possuir, usar, desenvolver e controlar as terras, territórios e recursos que possuem em razão da propriedade tradicional ou outra ocupação ou uso tradicional, bem como aqueles que adquiriram de outra forma.
3. Os Estados darão reconhecimento e proteção legal a essas terras, territórios e recursos. Esse reconhecimento será conduzido com o devido respeito aos costumes, tradições e sistemas de posse da terra dos povos indígenas



Artigo
interessados.



Artigo

Os Estados estabelecerão e implementarão, em conjunto com os povos indígenas interessados, um processo justo, independente, imparcial, aberto e transparente, dando o devido reconhecimento às leis, tradições, costumes e sistemas de posse da terra dos povos indígenas , para reconhecer e julgar os direitos dos povos indígenas relativos às suas terras, territórios e recursos, incluindo aqueles que eram tradicionalmente possuídos ou ocupados de outra forma ou usado. Os povos indígenas terão o direito de participar desse processo.

Artigo 28.o

1. Os povos indígenas têm o direito de reparar, por meios que podem incluir restituição ou, quando isso não for possível, compensação justa, justa e equitativa, pelas terras, territórios e recursos que tradicionalmente possuíam ou ocupavam ou usavam de outra forma, e que foram confiscados, tomados, ocupados, usados ou danificados sem seu consentimento livre, prévio e informado.
2. Salvo acordo livre em contrário entre os povos interessados, a compensação será



a forma de terras, territórios e recursos iguais em qualidade, tamanho e status legal ou de compensação monetária ou outra reparação apropriada.

Artigo 29.o

1. Os povos indígenas têm direito à conservação e proteção do meio ambiente e da capacidade produtiva de suas terras ou territórios e recursos. Os Estados estabelecerão e implementarão programas de assistência aos povos indígenas para essa conservação e proteção, sem discriminação.
2. Os Estados adotarão medidas eficazes para garantir que nenhum armazenamento ou descarte de materiais perigosos ocorra nas terras ou territórios dos povos indígenas sem seu consentimento livre, prévio e informado.
3. Os Estados também adotarão medidas efetivas para assegurar , conforme necessário, que os programas de monitoramento , manutenção e restauração da saúde dos povos indígenas, desenvolvidos e implementados pelos povos afetados por esses materiais, sejam devidamente implementados.

Artigo

1. As atividades militares não poderão ser realizadas nas terras ou territórios dos povos indígenas, a menos que justificadas por um interesse público relevante ou de outra forma livremente acordadas ou solicitadas pelos povos indígenas interessados.
2. Os Estados realizarão consultas efetivas com os povos indígenas interessados, por meio de procedimentos apropriados e, em particular, por meio de suas instituições representativas, antes de usar suas terras ou territórios para atividades militares.

Artigo 31.o

1. Os povos indígenas têm o direito de manter, controlar , proteger e desenvolver seu patrimônio cultural , conhecimentos tradicionais e expressões culturais tradicionais, bem como as manifestações de suas ciências, tecnologias e culturas, incluindo recursos humanos e genéticos, sementes, medicamentos, conhecimento das propriedades da fauna e flora, tradições orais, literaturas, desenhos , esportes e jogos tradicionais e artes visuais e cênicas. Eles



também têm o

Artigo 31.º
Direito de manter, controlar, proteger e desenvolver sua propriedade intelectual sobre tal patrimônio cultural, conhecimento tradicional e expressões culturais tradicionais.

2. Em conjunto com os povos indígenas, os Estados adotarão medidas efetivas para reconhecer e proteger o exercício desses direitos.

Artigo 32.º

1. Os povos indígenas têm o direito de determinar e desenvolver prioridades e estratégias para o desenvolvimento ou uso de suas terras ou territórios e outros recursos.
2. Os Estados consultarão e cooperarão de boa-fé com os povos indígenas interessados, por meio de suas próprias instituições representativas, a fim de obter seu consentimento livre e informado antes da aprovação de qualquer projeto que afete suas terras ou territórios e outros recursos, particularmente em relação ao desenvolvimento, utilização ou exploração de recursos minerais, de água ou outros.
3. Os Estados devem fornecer mecanismos



eficazes para uma reparação justa e equitativa
para tais atividades, e



medidas apropriadas devem ser tomadas para mitigar o impacto ambiental, econômico, social, cultural ou espiritual adverso.

Artigo 33.o

1. Os povos indígenas têm o direito de determinar sua própria identidade ou pertença de acordo com seus costumes e tradições. Isso não prejudica o direito dos indígenas de obter a cidadania dos Estados em que vivem.
2. Os povos indígenas têm o direito de determinar as estruturas e selecionar os membros de suas instituições de acordo com seus próprios procedimentos.

Artigo 34.o

Os povos indígenas têm o direito de promover, desenvolver e manter suas estruturas institucionais e seus costumes, espiritualidade, tradições, procedimentos, práticas e, nos casos em que existem, sistemas jurídicos ou costumes, de acordo com os padrões internacionais de direitos humanos.



Artigo 35.o

Os povos indígenas têm o direito de determinar as responsabilidades dos indivíduos para com suas comunidades.

Artigo 36.o

1. Os povos indígenas, em particular aqueles divididos por fronteiras internacionais, têm o direito de manter e desenvolver contatos, relações e cooperação, incluindo atividades para fins espirituais, culturais, políticos, econômicos e sociais, com seus próprios membros, bem como com outros povos além das fronteiras.
2. Os Estados, em consulta e cooperação com os povos indígenas, tomarão medidas eficazes para facilitar o exercício e assegurar a implementação desse direito.

Artigo 37.o

1. Os povos indígenas têm direito à reconhecimento, observância e aplicação dos tratados, acordos e outros arranjos construtivos concluídos com os Estados ou seus sucessores e a que os Estados honrem e re-

E

2. Nada nesta Declaração pode ser interpretado como diminuindo ou eliminando os direitos dos povos indígenas contidos em tratados, acordos e outros arranjos construtivos.

Artigo 38.o

Os Estados, em consulta e cooperação com os povos indígenas, tomarão as medidas apropriadas, inclusive medidas legislativas, para alcançar os fins desta Declaração.

Artigo 39.o

Os povos indígenas têm o direito de ter acesso à assistência financeira e técnica dos Estados e por meio da cooperação internacional, para o gozo dos direitos contidos nesta Declaração.

Artigo 40.o

Os povos indígenas têm direito ao acesso e à decisão imediata, por meio de procedimentos justos e equitativos, para a resolução de conflitos e disputas com Estados ou outras partes, bem como a processos efetivos



vias de recurso para todas as violações dos seus direitos individuais e coletivos. Essa decisão deve levar em devida consideração os costumes, tradições, regras e sistemas jurídicos dos povos indígenas interessados, bem como os direitos humanos internacionais.

Artigo 41.o

Os órgãos e agências especializadas do sistema das Nações Unidas e outras organizações intergovernamentais contribuirão para a plena realização das disposições desta Declaração por meio da mobilização, inter alia, de cooperação financeira e assistência técnica. Devem ser estabelecidas formas e meios de assegurar a participação dos povos indígenas nas questões que lhes dizem respeito.

Artigo 42.o

As Nações Unidas, seus órgãos, inclusive o Fórum Permanente sobre Questões Indígenas, e as agências especializadas, inclusive em nível nacional, e os Estados promoverão o respeito e a plena aplicação das disposições desta Declaração e acompanharão a eficácia desta Declaração .



Artigo 43.o

Os direitos aqui reconhecidos constituem os padrões mínimos para a sobrevivência, dignidade e bem-estar dos povos indígenas do mundo.

Artigo 44.o

Todos os direitos e liberdades aqui reconhecidos são igualmente garantidos aos indígenas e indígenas.

Artigo 45.o

Nada nesta Declaração pode ser interpretado como diminuindo ou extinguindo os direitos que os povos indígenas têm agora ou podem adquirir no futuro.

Artigo 46.o

1. Nada nesta Declaração pode ser interpretado como implicando para qualquer Estado, povo, grupo ou pessoa qualquer direito de se envolver em qualquer atividade ou praticar qualquer ato contrário à Carta das Nações Unidas ou interpretado como autorizando ou encorajando qualquer ação que desmem-



ber ou prejudicar, total ou parcialmente, a integridade territorial ou unidade política de Estados soberanos e independentes.

2. No exercício dos direitos enunciados na presente Declaração, serão respeitados os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todos. O exercício dos direitos estabelecidos nesta Declaração estará sujeito apenas às limitações determinadas por lei e de acordo com as obrigações internacionais de direitos humanos. Tais limitações devem ser não discriminatórias e estritamente necessárias exclusivamente para assegurar o devido reconhecimento e respeito pelos direitos e liberdades dos outros e para satisfazer as exigências justas e imperiosas de uma sociedade democrática.
3. As disposições estabelecidas nesta Declaração serão interpretadas de acordo com os princípios de justiça, democracia, respeito aos direitos humanos , igualdade, não discriminação, bom governo e boa fé.



Desenhado pela Unidade de Design Gráfico, Departamento de Informação Pública,
Nações Unidas